PROYECTO DE LEY

Ley de convocatoria a consulta popular vinculante sobre seis proyectos de ley

Convoca, a iniciativa de la Cámara de Diputados (art. 40 de la Constitución Nacional y Ley 25.432), a una consulta popular vinculante en 2028 sobre seis proyectos de ley que se votan por separado: déficit cero y deuda solo para obras, Comisión Nacional contra la Corrupción, imprescriptibilidad de la corrupción, juicio por jurados, libertad sindical y acceso regulado a las drogas bajo supervisión médica. Cada proyecto aprobado por la mayoría de los votos válidos se convierte en ley; el voto es obligatorio y la consulta vale si vota el 35 % del padrón. Prohíbe la publicidad oficial a favor o en contra y asegura información objetiva y espacios para todas las posiciones.

Propuesta 94: Una comisión independiente contra la corrupción · Propuesta 5: Déficit cero por ley y deuda solo para obras · Propuesta 66: Que la corrupción no prescriba · Propuesta 65: Juicio por jurados · Propuesta 48: Cada trabajador elige su sindicato · Propuesta 81: Salud mental y adicciones: tratar, no perseguir
Cuándo: Días 8–30 (proyecto presentado por diputados del bloque oficialista; el Poder Ejecutivo lo incluye en el temario de sesiones extraordinarias). Consulta en el primer semestre de 2028, año sin elecciones nacionales.
Trámite: Iniciativa exclusiva de la Cámara de Diputados, que es cámara de origen (art. 40 de la Constitución Nacional y art. 1° de la Ley 25.432). Se trata en sesión especial y se aprueba con la mayoría absoluta de los miembros presentes en cada Cámara (art. 2° de la Ley 25.432). No puede ser vetada (art. 40 de la Constitución Nacional). El Poder Ejecutivo no puede presentarla: la impulsa y la incluye en el temario de extraordinarias.

FUNDAMENTOS

Algunas de las reformas del programa cambian reglas que deben perdurar más allá de un gobierno: la disciplina fiscal, la forma de investigar y castigar la corrupción, la participación de la ciudadanía en la justicia penal, la organización sindical y la política de drogas. Son, además, cuestiones sobre las que la sociedad tiene opiniones firmes y que en el pasado se discutieron solo entre dirigentes. El artículo 40 de la Constitución Nacional permite que el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, someta un proyecto de ley a consulta popular, y que el voto afirmativo del pueblo lo convierta en ley en forma automática. Desde 1994 ese mecanismo nunca se usó a nivel nacional. El presente proyecto lo usa para seis proyectos de ley, cuyo texto íntegro se anexa, con una pregunta por proyecto, porque cada uno debe poder aprobarse o rechazarse por separado. Una ley que el pueblo votó tiene una legitimidad que ninguna mayoría parlamentaria circunstancial puede dar, y cuesta más derogarla. La consulta se fija en 2028, año sin elecciones nacionales, porque la Ley 25.432 prohíbe que coincida con otro acto eleccionario, y se rodea de garantías para que el debate sea equilibrado: información oficial objetiva, espacios gratuitos para todos los partidos y prohibición de usar la publicidad oficial para hacer campaña. Quedan fuera los proyectos que la Constitución reserva a una cámara de origen o a una mayoría especial, como los tributarios, la reforma previsional y la reforma constitucional, que la Ley 25.432 excluye de esta consulta; sobre ellos se convoca una consulta no vinculante.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Convocatoria

ARTÍCULO 1°.- Convocatoria. Convócase al cuerpo electoral nacional a consulta popular vinculante, en los términos del artículo 40 de la Constitución Nacional y del Título I de la Ley N° 25.432, sobre los seis (6) proyectos de ley cuyos textos íntegros forman parte de la presente como Anexos I a VI.

ARTÍCULO 2°.- Anexos. Integran la presente ley: Anexo I, el proyecto «Ley de Responsabilidad Fiscal y del Fondo de Estabilización Fiscal»; Anexo II, el proyecto «Ley de creación de la Comisión Nacional contra la Corrupción y el Uso Patrimonial del Estado»; Anexo III, el proyecto «Ley de reforma del Código Penal: prescripción e imprescriptibilidad de la corrupción, violencia institucional e incendios intencionales»; Anexo IV, el proyecto «Ley Federal de Juicio por Jurados»; Anexo V, el proyecto «Reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales: fin de la personería exclusiva»; y Anexo VI, el proyecto «Ley de abordaje sanitario de los consumos: reforma de la Ley 23.737 y acceso regulado bajo supervisión médica». Los textos anexos no podrán ser modificados después de la publicación de la presente ley.

ARTÍCULO 3°.- Fecha. La consulta se realizará el primer domingo posterior al vencimiento de los noventa (90) días corridos contados desde la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, dentro del plazo de sesenta (60) a ciento veinte (120) días que fija el artículo 12 de la Ley N° 25.432. Si ese domingo coincidiera con otro acto eleccionario nacional, provincial o municipal, la consulta se realizará el primer domingo siguiente que no coincida con ninguno, dentro del mismo plazo. El Poder Ejecutivo nacional fijará la fecha por decreto dentro de los cinco (5) días hábiles de esa publicación.

ARTÍCULO 4°.- Preguntas. El cuerpo electoral responderá por sí o por no a cada una de las siguientes preguntas, en forma separada:

a) ¿Aprueba el proyecto de ley del Anexo I, que obliga al Estado nacional a no gastar más de lo que recauda sin contar los intereses de la deuda, salvo emergencia declarada por ley, y que solo permite endeudarse para obras o para refinanciar en mejores condiciones?

b) ¿Aprueba el proyecto de ley del Anexo II, que crea una comisión independiente, en el ámbito del Congreso, para investigar la corrupción en el Estado nacional desde 1983 y remitir lo que encuentre a la Justicia?

c) ¿Aprueba el proyecto de ley del Anexo III, que hace imprescriptibles los delitos de corrupción con enriquecimiento cometidos después de su sanción, agrava las penas por violencia institucional y castiga el incendio intencional de bosques, pastizales y humedales?

d) ¿Aprueba el proyecto de ley del Anexo IV, que establece que los delitos federales más graves sean juzgados por jurados de ciudadanos?

e) ¿Aprueba el proyecto de ley del Anexo V, que permite a cada trabajador elegir el sindicato que lo representa, hace voluntario el aporte solidario de los no afiliados y obliga a auditar los fondos sindicales?

f) ¿Aprueba el proyecto de ley del Anexo VI, que deja de penar la tenencia para consumo personal y regula el acceso a las sustancias que fija la ley solo bajo supervisión médica, con evaluación sanitaria independiente?

ARTÍCULO 5°.- Boleta. La boleta única de la consulta contendrá cada pregunta con las opciones «SÍ» y «NO», en el orden del artículo anterior, y la indicación del anexo al que se refiere. Cada pregunta se escruta y se proclama por separado.

Capítulo II – Efectos

ARTÍCULO 6°.- Voto obligatorio y validez. El voto es obligatorio (art. 3° de la Ley N° 25.432). La consulta será válida y eficaz si vota no menos del treinta y cinco por ciento (35 %) de los electores inscriptos en el padrón electoral nacional (art. 4°). Para determinar el resultado no se computan los votos en blanco (art. 13).

ARTÍCULO 7°.- Resultado afirmativo. Cada proyecto que obtenga la mayoría de los votos válidos afirmativos se convertirá automáticamente en ley y será publicado en el Boletín Oficial dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la proclamación del resultado por la Justicia Nacional Electoral, con la indicación de que fue sancionado por consulta popular (art. 5° de la Ley N° 25.432).

ARTÍCULO 8°.- Resultado negativo. El proyecto que obtenga resultado negativo no podrá ser reiterado ni sometido a una nueva consulta hasta que transcurran dos (2) años desde la realización de la consulta (art. 5° de la Ley N° 25.432). El resultado de una pregunta no afecta a las demás.

ARTÍCULO 9°.- Materias en consulta. Desde la publicación de la presente ley y hasta la proclamación del resultado, el Congreso no tratará proyectos sobre las mismas materias de los anexos, y el Poder Ejecutivo no dictará decretos sobre ellas.

Capítulo III – Información y campaña

ARTÍCULO 10°.- Información oficial objetiva. La Dirección Nacional Electoral publicará, dentro de los quince (15) días de la publicación de la presente ley, en su sitio oficial, en formatos accesibles y en las lenguas que se usen en el territorio, los textos íntegros de los anexos y, para cada proyecto, un resumen neutral de lo que cambia respecto de la ley vigente, acordado con la Cámara Nacional Electoral. Ese material se difundirá en forma clara y objetiva por medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, como manda el artículo 10 de la Ley N° 25.432, y se pondrá a disposición en cada mesa de votación.

ARTÍCULO 11°.- Espacios y debates. Los partidos políticos reconocidos tendrán espacios gratuitos en los medios de comunicación audiovisual y digitales para exponer su posición sobre cada pregunta, en los términos del artículo 11 de la Ley N° 25.432 y de las normas que regulan los espacios en las elecciones nacionales. Por cada pregunta se organizará al menos un debate público, transmitido por los medios del Estado, con una posición a favor y otra en contra.

ARTÍCULO 12°.- Prohibición de publicidad oficial. Desde la publicación de la presente ley y hasta la realización de la consulta, el Estado nacional, sus organismos y sus empresas no podrán difundir publicidad ni comunicación institucional que promueva una respuesta, ni usar recursos públicos para hacer campaña. Los funcionarios podrán expresar su opinión en forma personal, sin uso de recursos públicos. La infracción constituye falta grave en los términos de la Ley N° 25.188.

ARTÍCULO 13°.- Financiamiento de la campaña. Los aportes privados y los gastos de campaña de quienes promuevan una posición se rigen, en lo pertinente, por la Ley N° 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, y se publican en el sitio de la Cámara Nacional Electoral.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 14°.- Normas aplicables. Se aplican a la consulta la Ley N° 25.432 y, en cuanto no se opongan, el Código Electoral Nacional (Ley N° 19.945 y sus modificatorias). La Justicia Nacional Electoral es competente en todo lo relativo al comicio.

ARTÍCULO 15°.- Gastos. Los gastos de la consulta se atenderán con el crédito previsto en el presupuesto nacional para la organización de las elecciones nacionales (art. 16 de la Ley N° 25.432) y, si fuera insuficiente, con la reasignación de créditos que el Jefe de Gabinete de Ministros identifique en forma expresa.

ARTÍCULO 16°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.